黄岛区“6·13”东方影都电影乐园项目
亡人事故调查报告

6月13日下午1点34分，我局接到群众举报电话，称灵山卫东方影都中建八局工地有一工人摔下送医院抢救无效死亡，接到举报后我局迅速组织调查人员赶往现场进行调查取证。公安机关也于当天将盐城鸿基劳务公司项目经理陆风举、安全员秦东、现场工人杨庆友三人带回询问。

经调查后，在确认确有人员死亡并且不排除为生产安全事故可能的情况下，按规定进行了事故上报。之后，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发[2013]63号）文件要求，区安监执法局牵头成立了由区监察局、区总工会、青岛市公安局黄岛区分局、区城建局和青岛灵山湾影视产业区有关人员参加的黄岛区政府事故调查组，并邀请区人民检察院派人员参与事故调查，区安监执法局局长任事故调查组组长。现将有关情况报告如下:

一、工程及单位相关情况

（一）建设单位

青岛万达东方影都投资有限公司（以下简称万达公司），成

立于2013年8月23日，法人代表：齐界，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资），经营范围：影视产业园项目的投资、开发、建设、管理，商业广场项目的投资等。

2013年9月16日，取得由青岛市黄岛区城市建设局颁发的建筑工程施工许可证。

（二）总包单位

中国建筑第八工程局有限公司（以下简称中建八局），成立于1998年9月29日，法人代表：黄克斯，注册资本：叁拾伍亿叁仟玖佰陆拾贰万壹仟伍佰元，公司类型：一人有限责任公司（法人独资），经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，线路，管道，设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑机械租赁，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

2012年3月取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包特级资格证书，承包范围：可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务（其中房屋建筑工程限承接施工单项合同3000万以上工程）。

（三）劳务分包单位

盐城市鸿基建筑工程劳务有限公司（以下简称鸿基劳务），成立时间为2003年8月21日，法人代表为戴功奇，注册资本为陆佰万元，注册地址：盐城市鹿鸣东路7号文华名城3栋407-1室，公司类型：有限公司（自然人控股），经营范围：木工、砌筑、抹灰、钢筋、混凝土、模板作业分包劳务分包；脚手架搭设、水暖电安装作业分包劳务分包。

2008年5月取得由江苏省建筑工程管理局颁发的安全生产许可证，2013年7月取得外地建筑业企业入青信用证。

（四）监理单位

中咨工程建设监理公司（以下简称中咨公司），成立时间：1989年1月26日，注册类型：全民所有制，住所：北京市海淀区车公庄西路32号，法定代表人：杨恒泰，注册资金：壹亿元，经营范围：各类工程项目的承包及项目管理；各类建筑工程、工业工程、基础设施工程及航天航空、通信、港口、矿山工程的工程监理;各类工程和设备安装工程及有关设备、材料的招标代理；工程项目策划；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2002年7月16日，取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理综合资质证书，业务范围：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建

设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（五）工程基本情况

青岛东方影都万达城工程，位于滨海公路以北，柏果树河以西，建筑规模318000平方米，合同造价75451.42万元，设计单位为山东同圆设计集团有限公司，施工单位为中国建筑第八工程局有限公司，监理单位为中咨工程建设监理公司。

2014年4月10日，万达公司与中建八局签订《青岛东方影都万达茂施工总承包合同协议书》，工程总价：壹拾亿贰仟贰佰伍拾捌万壹仟玖佰玖拾叁元。

2014年3月7日中建八局与鸿基劳务签订了主体劳务分包合同，承包内容：青岛东方影都万达城室内步行街、娱乐楼、停车楼及沿街上商铺为砼框架结构，地下一层、地下建筑面积：66000平方米，地上1-4层，地上建筑面积：205800平方米；承包方式为：采用包人工、包零星材料（甲方供应以外的材料、机具）全包的承包方式，包乙方的管理费、利润及税金等与本分包工程有关的一切费用。

2013年11月20日，万达公司与中咨公司签订《青岛万达城监理服务工程合同》，工程期限从2013年10月30日到2016年6月18日。

（六）安全管理情况

万达公司与中建八局签订了《建筑施工安全生产责任书》，责任书中明确了总承包商的法定代表人为总包工程建筑施工安

全生产管理第一责任人，总承包商指定的项目经理为总包工程建筑施工安全生产管理的直接责任人，总承包商的安全管理范围，包括总承包合同约定的总承包商负责施工和负责管理的全部工程范围。

中建八局与鸿基劳务签订《建设工程分包安全管理协议》，甲方（中建八局）现场安全负责人为王帅，乙方（鸿基劳务）现场安全负责人为秦东。甲方的责权：建立安全生产责任制，建立安全例会制度，监理安全检查制度，建立安全教育培训制度，组织安全技术交底等14项责权。乙方的责权：负责建立本单位的安全生产责任制度，层层签订安全生产责任状，责任到人；建立安管理机构和配备安全专职人员，把甲方的安全技术交底交到作业面的施工人员，交底人与被交底人要签字；建立本单位安全检查制度；建立本单位的安全教育制度等20项责权。

二、事故调查情况

（一）人员询问情况

调查人员分别对死者张坤坤的带班工头杨庆友，工友张传秀，盐城鸿基劳务工地区域经理姚俊宏，盐城鸿基劳务安全员秦东，中建八局青岛分公司副总经理黄红喜，中建八局办公室主任兼支部书记吕培伦，中建八局青岛分公司项目安全总监王帅，中建八局青岛分公司项目施工员王国强，中咨工程监理公司安全总监孙宏泰，青岛万达东方影都投资有限公司工程部经理孙克新进行询问，形成询问笔录15份，情况如下：

1、询问现场工人情况。现场工友张传秀、杨庆友笔录所述：2016年6月13日8点左右，张坤坤、张传秀和杨庆友到达万达茂工地，进行喷浆前的挂网工作。因为只有两把钉枪，所以杨庆友自己一组升降机西边作业，张传秀和张坤坤一组在升降机东边作业，张坤坤在二楼地面给张传秀递工具，因为张传秀手中的防裂网不够，叫张坤坤几次都没有反应，张传秀低头看见张坤坤坐在地上用手捋着胸口，但并未在意，杨庆友工作一段时间后，下来拿工具，发现张坤坤表情痛苦，然后过去扶着他，问他怎么回事，张坤坤未回答，张传秀听到动静就下来，杨庆友让张传秀扶着张坤坤，立即拨打120并电话通知姚俊宏。随后与姚俊宏派来的徐姓工人一起用面包车将张坤坤送去医院，在滨海大道万达公馆路口碰到120救护车，将张坤坤转移到120救护车后，杨庆友与张传秀随车到黄岛区第二人民医院。

在医院里，杨庆友让张传秀用张坤坤的手机通知其家属，姚俊宏也赶到医院询问情况。医生确认张坤坤死亡后，杨庆友让张传秀通知张坤坤女朋友说张坤坤已经死亡。随后医院对在医院等候的人说遗体不能放在抢救室，让等候的人拉走遗体。杨庆友去开死亡证明，因为医生（薛振国）询问张坤坤身份信息，杨庆友不清楚便回工地去取张坤坤的身份证，回来时只向医生（薛振国）提供了张坤坤的身份信息，其余的信息医生（薛振国）已填好。因城阳离张坤坤家近，便将遗体送去城阳夏庄殡仪馆。杨庆友上了另一辆车去城阳殡仪馆，张传秀去与张坤坤

家属（女朋友和张坤坤舅妈）联系见面后去了城阳殡仪馆，但未见到遗体便返回黄岛，张传秀在返回途中胶州少海下车。张坤坤家属（姐姐，姐夫，母亲等）赶到城阳殡仪馆，和工地相关人员协商，后将张坤坤的遗体拉回胶南殡仪馆。

2、询问中建八局有关人员情况。中建八局青岛分公司副总经理黄红喜、办公室主任兼支部书记吕培伦、项目安全总监王帅、项目施工员王国强笔录所述：2016年6月13日9时左右，王国强电话通知黄红喜和王帅，说工地有人用面包车送到医院。王帅便立即电话联系秦东，询问情况，秦东不清楚张坤坤如何受伤，只知道被送往黄岛区第二人民医院，王帅又向吕培伦汇报此事。汇报完后王帅、吕培伦、邸国辉三人一起到医院，在医院门口等候情况，当知道张坤坤死亡后，便回到万达茂工地。黄红喜接到王国强电话后，10时左右赶到工人作业现场，王国强向黄红喜汇报，上午9时左右，张坤坤感到身体不适，鸿基劳务管理人员（姚俊宏）将其送到医院，11时左右张坤坤死亡，死因不明，医院开具死亡证明后，鸿基劳务联系死者家属，因城阳离死者家近，便将死者遗体送到城阳的殡仪馆。

3、询问鸿基劳务公司有关人员情况。鸿基劳务公司工地区域经理姚俊宏、安全员秦东、项目经理陆风举笔录所述：2016年6月13日上午9时左右，姚俊宏接到工人杨庆友电话，说其工友张坤坤身体不适，姚俊宏就赶到作业现场，看见张坤坤坐在地上，表情痛苦，便让杨庆友和一名徐姓工人将张坤坤背到